



PUTUSAN

Nomor 5558 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EKO YANUAR PRIBADI, bertempat tinggal di Puri Nirwana I, Blok A, Nomor 11, RT.001, RW.014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Polma Tua Lumbantoruan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Polma Tua Lumbantoruan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Kampung Cikempong, RT.004, RW.009, Nomor 1, Kelurahan Pekansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2025;
Pemohon Kasasi;

Lawan

- 1. ALI SENJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 50, RT.002, RW.001, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aum Muharam, S.H., Advokat beralamat di Perumahan Pabuaran, Noor 11 A, Jalan Cilendek Timur Raya, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024;
- 2. PT BANK PAN INDONESIA (PT BANK PANIN) Tbk**, berkedudukan di Jalan Pakuan, Nomor 14, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Ir. Hadijanto Husen, selaku Pimpinan KCU PT Bank Panin cabang Bogor,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 5558 K/Pdt/2025



dalam hal ini memberi kuasa kepada Heribertus, S. Hartojo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HSH & Partners, beralamat di Komplek Ruko Hasta Griya, Nomor 7, Lantai 3, Jalan BDN Raya, Kelurahan Cipete Selatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025;

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 45, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Tugas Agus Priyo Waluyo, selaku Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat atas nama Menteri Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bimo Aryo, S.H., Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 45, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024;

Para Termohon Kasasi;

Dan

KANTOR BADAN PERTANAHAN WILAYAH I KABUPATEN BOGOR, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 5558 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan bantahan/perlawanan dari Pembantah/Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pembantah/Pelawan dalam perkara ini;
 3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruko, tertanggal 27-12-2013, tanggal 30-06-2014 beserta Addendum Perjanjian Kerjasamanya tertanggal 30 Desember 2016, yang dibuat oleh Pembantah/Pelawan dengan Terbantah/Terlawan I adalah perjanjian yang sah menurut hukum;
 4. Menyatakan Surat Penetapan Lelang Nomor S-3752/KNL.0803/2024, tanggal 25 Juni 2024, sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 02/2016 batal demi hukum;
 5. Menghukum Bank PAN Indonesia Cabang Bogor-Terbantah/Terlawan II dan KPKNL Bogor-Terbantah/Terlawan III untuk membatalkan Pelaksanaan Lelang Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 771/2016 atas sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1481/Cirimekar, seluas 74 m² atas nama Ali Sanjaya yang terletak di Komplek Ruko Sentra Cibinong, Jalan Raya Jakarta Bogor, Kilometer 42 Kavling Nomor A3, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 6. Menyatakan Kantor Badan Pertanahan Wilayah I Kabupaten Bogor selaku Turut Terbantah tunduk atas putusan;
 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Terbantah melakukan banding, kasasi atau peninjauan kembali;
 8. Menghukum Para Terbantah/Terlawan membayar semua biaya perkara;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 5558 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi pembantah tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Terbantah III dikeluarkan sebagai pihak;
2. Gugatan tidak jelas dan kabur (*exceptie obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut, Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 136/Pdt.Bth/2024/PN Bgr, tanggal 22 Januari 2025 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terbantah II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.627.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 147/PDT/2025/PT BDG, tanggal 15 April 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 147/PDT/2025/PT BDG *juncto* Nomor 136/Pdt.Bth/2024/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tersebut pada tanggal 9 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Pembantah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 147/PDT/2025/PT BDG pada hari Rabu, tanggal 15 April 2025 *juncto* Nomor 136/Bth.G/2024/PN.Bgr, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 yang dimohonkan kasasi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan bantahan/perlawanan dari Pembantah/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pembantah/Pelawan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruko, tertanggal 27-12-2013, tanggal 30-06-2014 beserta Addendum Perjanjian Kerjasamanya tertanggal 30 Desember 2016, yang dibuat oleh Pembantah/Pelawan dengan Terbantah/Terlawan I adalah perjanjian yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan Surat Penetapan Lelang Nomor S-3752/KNL.0803/2024, tanggal 25 Juni 2024, sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 02/2016 batal demi hukum;
5. Menghukum Bank PAN Indonesia Cabang Bogor-Terbantah/Terlawan II

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 5558 K/Pdt/2025



dan KPKNL Bogor-Terbantah/Terlawan III untuk membatalkan Pelaksanaan Lelang Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 771/2016 atas sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1481/Cirimekar, seluas 74 m² atas nama Ali Sanjaya yang terletak di Komplek Ruko Sentra Cibinong, Jalan Raya Jakarta Bogor, Kilometer 42, Kavling Nomor A3, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

6. Menyatakan Kantor Badan Pertanahan Wilayah I Kabupaten Bogor selaku Turut Terbantah tunduk atas putusan;
 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Terbantah melakukan banding, kasasi atau peninjauan kembali;
 8. Menghukum Para Terbantah/Terlawan membayar semua biaya perkara;
- Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pembantah mendalilkan memiliki kerjasama dengan Terbantah I mengenai pembangunan ruko, dan dalam hal ini Terbantah I telah meminjam Sertifikat Hak Milik milik Pembantah dengan tujuan agar Terbantah I dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada Terbantah II, selanjutnya Sertifikat Hak Milik tersebut telah dibaliknama kepada Terbantah I sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1481/Cirimekar atas nama Ali Senjaya, kemudian Terbantah I melakukan perjanjian utang piutang dengan Terbantah II dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1481/Cirimekar tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa Terbantah I yang memiliki hubungan utang piutang dengan Terbantah II sehingga Pembantah bukan merupakan salah satu pihak yang diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka Pembantah tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dan karena itu sudah tepat *Judex Facti* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EKO YANUAR PRIBADI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EKO YANUAR PRIBADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 5558 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Agus Subroto, S.H., M.Kn., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai : Rp 10.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Administrasi kasasi : Rp480.000,00+
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 5558 K/Pdt/2025